

1500106-69.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... homem sem camisa e bermuda praticava o tráfico de drogas, em uma esquina, próximo de uma praça. Rumou ao local, o réu estava agachado junto à uma moita, ele não visualizou a viatura, assustou-se foi abordado. O réu confessou o tráfico de drogas, foram encontradas 21 porções de droga. O réu estava com R\$ 50,00, na bermuda, do outro lado da rua, encontrou uma sacola contendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500106-69.2021.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500106-69.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS RAFAEL APARECIDO GOMES PARDINHO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

LUCAS RAFAEL APARECIDO GOMES PARDINHO foi denunciado porque, no dia 25 de janeiro de 2021, por volta das 14:47 horas, na Rua Constantino Parolin, Bairro Jardim Empyreo, próximo ao numeral 661, nesta cidade e comarca de Leme/SP, guardaria, para fins de tráfico, 21 cápsulas contendo cocaína, pesando aproximadamente 21,43 gramas, droga ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado por edital (fls. 104) e apresentou defesa prévia (fls. 109/111).

A denúncia foi recebida e o processo foi suspenso (fls. 113), posteriormente, a suspensão foi revogada (fls. 144) e o réu foi citado (fls. 164).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, a fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11343/06 no patamar máximo, a imposição de regime aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. A Defesa requereu a absolvição de

faltas de provas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11343/06 no patamar máximo, a imposição de regime aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 17/19), auto de exibição e apreensão e fotografias (fls. 20/21 e 22/24), laudo de constatação preliminar (fls. 25/26), laudo químico-toxicológico (fls. 62/64) e comprovante de depósito (fls. 65).

A autoria é certa.

A testemunha Eduardo Luis Paes, policial militar, discorreu que, durante patrulhamento, o PM André recebeu telefonema que deu conta que uma pessoa guardava drogas em um terreno baldio. Rumou ao local, avistou o réu, que ostentava as características físicas e vestes do denunciado. O réu estava agachado, mexia em algo junto ao solo, diante da guarnição, o réu se assustou, em busca pessoal, foi encontrado dinheiro e, no local no qual o réu estava, foram encontradas porções de droga. O réu confessou a traficância e, do outro lado da rua, foram encontradas roupas e dinheiro, o réu disse que o dinheiro era oriundo da venda de drogas. Não conhecia o réu. O réu informou que era morador de rua. O réu não aparentava estar sob efeito de drogas.

No mesmo sentido, o testemunho do policial militar André Vinícius Fick. Disse que recebeu telefonema de um morador do bairro que deu conta que homem sem camisa e bermuda praticava o tráfico de drogas, em uma esquina, próximo de uma praça. Rumou ao local, o réu estava agachado junto à uma moita, ele não visualizou a viatura, assustou-se foi abordado. O réu confessou o tráfico de drogas, foram encontradas 21 porções de droga. O réu estava com R\$ 50,00, na bermuda, do outro lado da rua, encontrou uma sacola contendo roupas e dinheiro que ele informou ser proveniente da venda de drogas. O réu não aparentava estar sob efeito de drogas.

O réu disse que tem 20 anos, é solteiro, tem 01 filho de 01 ano, estudou até 02º do ensino médio, não trabalhava, foi preso por resistência e não praticou atos infracionais quando adolescente. Confessou o tráfico de drogas, não tinha trabalho, precisava de dinheiro para sustentar a filha e o vício de drogas.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas; asseveraram que realizavam patrulhamento de rotina, receberam uma informação de uma pessoa que não se identificou e deu conta que indivíduo realizava a venda de drogas, rumaram ao local e avistaram o réu agachado em um terreno baldio; realizada abordagem, em busca pessoal, encontraram uma nota de R\$50,00, e, no local no qual o réu mexia, foram localizados dois invólucros contendo 21 cápsulas com cocaína e, do outro lado da rua, apreenderam uma sacola contendo roupas do réu e a quantia de R\$77,00. Registro que não vislumbro razão para que agentes públicos faltassem com a verdade em Juízo com o escopo de prejudicar o réu.

O réu confessou o crime. Ademais, as circunstâncias do crime – quantidade e espécie de droga – e dinheiro de proveniência não demonstrada, indicam que os entorpecentes pertenciam ao réu e se destinavam ao tráfico.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor a condenação do réu.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, não vislumbro circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, assim fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o réu tem menos de 21 anos de idade e confessou o crime, mas, em atenção à súmula 231 do STJ que veda a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, mantenho a pena dimensionada na fase anterior.

Na terceira fase, presente a causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo

33, reduzo a pena em 2/3 para fixá-la em 01 ano e 08 meses de reclusão de pagamento de 166 dias-multa.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e limitação de fim de semana, reprimendas suficientes para que o réu compreenda a gravidade do comportamento e não se dedique a atividades ilícitas.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu LUCAS RAFAEL APARECIDO GOMES PARDINHO como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser resgatada no regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e limitação de fim de semana, por igual período, e pagamento de 166 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Já determinada a incineração da substância apreendida (fls. 45), decreto, na forma prevista no parágrafo único do artigo 61 da lei 11.343/2006, o perdimento do numerário apreendido (fls. 20/21 e 65).

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA